

จึงมีคำสั่งให้ใช้รูปแผนที่และเนื้อที่เดิมและให้แก้ไขหมายเลขหลักเขตที่ดิน ซึ่งต่อมาได้มีการแก้ไขหมายเลขหลักเขตที่ดินในโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๒๐๘ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทำการพัฒนาที่ดินที่ติดคลองพิพาทโดยนำดินมาข่มตลิ่ง ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ นาย ป. (ผู้ฟ้องคดีที่ ๒) และนาย ช. (ผู้ฟ้องคดีที่ ๓) จึงมีหนังสือร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ นำรถแบคโฮขุดทำลายคลองสัมปองเก่าเพื่อเปลี่ยนทิศทางน้ำและอำพรางเอาลำคลองมาเป็นที่ดินของตน ทำให้คลองสาธารณะประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกันได้รับความเสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสริกา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ตรวจสอบข้อร้องเรียนดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามยังได้ร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอให้ตรวจสอบการรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๒๐๘ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายกทำการรังวัดโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๒๐๘ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และปักหลักเขตที่ดินรูล้ำคลองสัมปองเก่า โดยนำหลักเขตไปปักไว้ที่บริเวณหาดหินซึ่งเป็นคลองสาธารณะประโยชน์ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งกลับไปยังผู้ฟ้องคดีทั้งสามว่าการรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๒๐๘ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ตำบลหินตั้ง ได้ลงลายมือชื่อรับรองแนวเขตว่าผู้ขอารังวัดถูกต้อง ไม่รูล้ำแนวเขตคลอง ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งรับรองผลการรังวัดสอบเขตที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๒๐๘ เพิกถอนการรับรองแนวเขตที่ดินเฉพาะส่วนที่รูล้ำคลองสัมปองเก่า และสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามรายงานผลการวิเคราะห์อ่านแปล ทัศนภาพถ่ายภาพทางอากาศ ของพยานผู้เชี่ยวชาญตามคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นว่า ที่ดินพิพาทตั้งอยู่บริเวณหลักเขตที่ดินหมายเลข ๕ ก ๐๙๗๑ หมายเลข ๕ ก ๒๔๕๑ และหมายเลข ๕ ก ๖๙๗๕ ตอนกลางด้านทิศตะวันตกของโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๒๐๘ และมีเขตติดต่อกับคลองสัมปองเก่า ซึ่งจากภาพถ่ายทางอากาศในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ พ.ศ. ๒๕๑๗ และ พ.ศ. ๒๕๓๗ ที่ดินพิพาทในขณะนั้นมีลักษณะเป็นพื้นที่ลุ่ม ยังไม่ได้เปลี่ยนสภาพเป็นทางน้ำ แต่จากภาพถ่ายทางอากาศในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ความกว้างและขนาดของคลองเปลี่ยนแปลงไป โดยพบว่าคลองสัมปองเก่าไหลผ่านเข้าไปในที่ดินพิพาท ทำให้ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๒๐๘ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน โดยส่วนที่เป็นทางน้ำคิดเป็นเนื้อที่ประมาณ ๑ ไร่ ๗๗^๐/_{๑๐} ตารางวา โดยพยานผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าเหตุที่ทำให้คลองสัมปองเก่าเปลี่ยนขนาดและทิศทางส่วนหนึ่งเกิดจากสภาพทางธรรมชาติเนื่องจากคลองสัมปองมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาสูงที่อยู่ทางด้านทิศเหนือของที่ดินพิพาท เมื่อปีใดมีปริมาณน้ำมาก จะทำให้น้ำล้นไหลบ่าพัดพาสิ่งต่าง ๆ ลงสู่พื้นที่ที่อยู่ด้านล่างอย่างรวดเร็ว ความแรงของกระแสน้ำจะกัดเซาะเอาดินหน้าดินเป็นตะกอนสะสมมาทับถมตามแม่น้ำลำคลอง



ทำให้แม่น้ำลำคลองเกิดการตื้นเขิน น้ำไหลไม่สะดวก กระแสน้ำจึงกัดเซาะพื้นที่ข้างเคียงลำน้ำ และอีกสาเหตุหนึ่งเกิดจากการที่ประชาชนบุกรุกเข้าครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดิน ที่ติดคลองสัมปยุ่งเก่า มีการถมที่ดินบริเวณรอบ ๆ คลองสัมปยุ่งเก่า เพื่อประกอบธุรกิจ ด้านการท่องเที่ยว ทำให้เกิดการช่วงชิงผลประโยชน์จากลำคลอง (การใช้น้ำและภูมิทัศน์) ประกอบกับข้อเท็จจริงจากสำนวนคดีพบว่า นาง ป. เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่ ๙๒๐๘ ในขณะนั้น ได้เคยมีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และพวก เกี่ยวกับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และพวกนำรถแบคโฮขุดดินและหินในคลองสัมปยุ่งเก่ามาถมไว้ในที่ดินของตน และนำหินก้อนใหญ่ จากที่อื่นไปปิดกั้นทางไหลของน้ำในคลองสัมปยุ่งเก่า เมื่อถึงฤดูน้ำมากกระแสน้ำจึงเปลี่ยนทาง ไหลเข้าไปในที่ดินของนาง ป. โดยผิดธรรมชาติ ทำให้ได้รับความเสียหาย จึงขอให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และพวกรื้อถอนก้อนหินที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และพวกนำมาปิดกั้นทางไหลของน้ำในคลองสัมปยุ่งเก่า ดังกล่าว และให้ปรับที่ดินให้คงสภาพเดิม หากไม่ดำเนินการจะดำเนินคดีกับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และพวกตามกฎหมายต่อไป อีกทั้ง นาง ป. และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในฐานะผู้จะซื้อที่ดินดังกล่าว ได้เคยมีหนังสือขอความเป็นธรรมถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยขอให้ ดำเนินการนำหินที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และพวกนำมาถมในคลองสัมปยุ่งเก่าเพื่อปิดกั้นทางเดิน ของกระแสน้ำออก นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงยังปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ตำบลหินตั้ง ซึ่งเป็นผู้แทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ลงลายมือชื่อรับรองแนวเขตที่ดินและ เจ้าของที่ดินข้างเคียง (ท.ด. ๓๔) ว่า ผลการรังวัดแนวเขตที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๒๐๘ ไม่รูล้ำ คลองสัมปยุ่งเก่า อันเป็นการยอมรับโดยผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครอง ป้องกันสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันว่าที่ดินพิพาทไม่ใช่ คลองสาธารณประโยชน์ กรณีจึงฟังได้ว่า บริเวณที่ดินพิพาทระหว่างหลักเขตที่ดินหมายเลข ๕ ก ๐๙๗๑ หมายเลข ๕ ก ๒๔๕๑ และหมายเลข ๕ ก ๖๙๗๕ ด้านทิศตะวันตกของที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่ ๙๒๐๘ ซึ่งจดคลองสัมปยุ่งเก่า มีใช้ที่ดินที่เดิมเป็นคลองสัมปยุ่งเก่า แต่เป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ ของเจ้าของโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๒๐๘ ต่อมา กระแสน้ำในคลองสัมปยุ่งเก่าไหลเปลี่ยนทิศทาง เข้ามาในที่ดินดังกล่าวซึ่งมีลักษณะเป็นพื้นที่ลุ่ม จากสาเหตุที่เกิดจากสภาพทางธรรมชาติ ส่วนหนึ่งและจากการกระทำของประชาชนที่เข้าทำประโยชน์ในที่ดินที่ติดคลองสัมปยุ่งเก่า อีกส่วนหนึ่ง กรณีจึงยังฟังไม่ได้ว่าที่ดินพิพาทกลายเป็นคลองสาธารณประโยชน์ และแม้ว่า นาง ป. จะไม่ได้ทำประโยชน์ในที่ดินภายหลังจากซื้อที่ดินดังกล่าวมา ก็ไม่ได้หมายความว่า นาง ป. มีเจตนาสละการครอบครองหรืออุทิศที่ดินพิพาทให้เป็นทางน้ำสำหรับพลเมือง ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ดังนั้น จึงยังถือไม่ได้ว่าที่ดินพิพาทเป็นคลองสาธารณประโยชน์โดยสภาพ ที่เปลี่ยนแปลงไป อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์



นอกจากนี้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซื้อที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๒๐๘ จากนาง ป. แล้ว ได้มีขอรังวัดสอบเขตที่ดินต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา ๑๑๗^{๖๔} แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ประกอบกับข้อ ๔ (๒) และข้อ ๕ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๔ ไประวางชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมอบอำนาจให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ตำบลหินตั้งเป็นผู้ระวางชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินแทน และต่อมา พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำการรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่ง กล่าวคือ รังวัดด้วยกล้องรีโอโดไลท์โยงยึดหลักเขตที่ดินกับหมุดหลักฐานโครงการแผนที่คำนวณเนื้อที่โดยวิธีคณิตศาสตร์จากค่าพิคตฉากของแต่ละมุมเขต โดยมีหลักฐานการรังวัดเดิมเป็นหลักฐานการรังวัดใหม่ (ร.ว.ม.) หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ตำบลหินตั้ง ซึ่งเป็นผู้แทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจดูหลักเขตที่ดินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ นำรังวัดปักหลักเขตแล้วรับรองแนวเขตว่า ไม่มีการรุกรล้ำคลองสัมปทวนเก่า ผลการรังวัดตรงตามหลักฐานการรังวัดเดิมได้รูปแผนที่และเนื้อที่เท่าเดิม แต่หลักเขตเก่าหายไปจำนวน ๑๕ หลัก จึงได้มีการนำปักหลักเขตใหม่ตามระยะและพิคตฉากเดิม กรณีจึงฟังได้ว่า การรังวัดสอบเขตที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๒๐๘ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามคำขอของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการตามที่ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการรังวัดสอบเขต แบ่งแยก และรวมโฉนดที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๗ กำหนดแล้ว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้ใช้รูปแผนที่และเนื้อที่เดิมและให้แก่ไขหมายเลขหลักเขต ตามผลการรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๒๐๘ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่มีหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินพิพาทแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๗๖-๖๗๗/๒๕๕๖)

ในการรังวัดที่ดิน เมื่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้รับรองแนวเขตแล้ว หากปรากฏว่าการครอบครองไม่ตรงกับแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดินโดยไม่ใช้เกิดจากการสมยอมเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย เจ้าพนักงานที่ดินย่อมมีอำนาจแก้ไขแผนที่หรือเนื้อที่เพื่อให้ตรงกับความเป็นจริงได้ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ขอรังวัด

^{๖๔} พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗

มาตรา ๑๑๗ ห้วย คลอง และลำน้ำต่าง ๆ ย่อมเป็นของที่รัฐบาลปกครองรักษา เป็นหน้าที่ของกรมการอำเภอจะต้องตรวจตราอย่าให้เสีย และอย่าให้ผู้ใดทำให้เสียสาธารณประโยชน์ ถ้าจะต้องซ่อมแซมตกแต่งให้กรมการอำเภอเรียกราษฎรช่วยกันทำอย่างกันปิดน้ำ ฉะนั้น



และเจ้าของที่ดินข้างเคียงตกลงกันแนวเขตและปักหลักใหม่แทนหลักเขตเก่าที่สูญหาย แม้รูปแผนที่และเนื้อที่จะคลาดเคลื่อนไปจากเดิม แต่เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินได้สอบสวนแล้ว ปรากฏว่าผู้ยื่นคำขอและเจ้าของที่ดินข้างเคียงไม่ได้มีการสมยอมซื้อขายแลกเปลี่ยน เพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย รวมทั้งผู้ปกครองท้องถิ่นได้รับรองว่าการรังวัดดังกล่าว ไม่มีการรุกรานที่สาธารณประโยชน์ จึงเป็นการรังวัดสอบเขตที่ชอบด้วยกฎหมาย เจ้าพนักงานที่ดินจึงมีอำนาจแก้ไขแผนที่หรือเนื้อที่ให้เป็นไปตามผลที่ได้จากการรังวัด ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้รับความเดือดร้อนจากการที่ว่าที่ร้อยตรี ช. สร้างรั้วกำแพง คอนกรีตและประตูเหล็กกรุล้าทางสาธารณประโยชน์ซึ่งอยู่ในความดูแลของอำเภอ พระนครศรีอยุธยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ปิดกั้นมิให้ผู้ฟ้องคดีและครอบครัวผ่านเข้า-ออกที่ดิน มีโฉนดของภรรยาผู้ฟ้องคดี โดยสืบเนื่องมาจากการที่นางสาว ส. ได้ขอรังวัดสอบเขตที่ดิน ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๗๔๓ ต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งในวันที่มีการรังวัดที่ดินดังกล่าว เจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงได้มาระวังแนวเขตและลงลายมือชื่อ รับรองแนวเขตที่ดิน ยกเว้นทางสาธารณประโยชน์ไม่มีผู้ใดมาระวังแนวเขต ต่อมา นางสาว ส. ได้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รังวัดสอบเขตที่ดินใหม่ โดยให้เหตุผลว่าในวันรังวัดครั้งแรกได้นำชี้ไม่ถึงเขตที่ดินที่ได้ครอบครองทางด้านทิศตะวันออกที่ติดกับทางสาธารณประโยชน์ และในการรังวัด ครั้งใหม่นี้ ทำให้รูปแผนที่และเนื้อที่ของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๗๔๓ ของนางสาว ส. เปลี่ยนแปลงไป เป็นผลให้หลักเขตของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๐๑๑ ของว่าที่ร้อยตรี ช. เลื่อนออกไปทางด้านทิศตะวันออก ๓ เมตร รุกล้ำเข้าไปในทางสาธารณประโยชน์ และว่าที่ร้อยตรี ช. ได้สร้างกำแพงคอนกรีตในส่วนที่รุกรานทางสาธารณประโยชน์นั้น ทำให้ผู้ฟ้องคดีและครอบครัว ไม่สามารถใช้ทางดังกล่าวได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้รื้อถอน กำแพงคอนกรีตของว่าที่ร้อยตรี ช. ที่บุกรุกทางสาธารณะข้างต้น

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่มาตรา ๖๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน บัญญัติว่า ผู้มีสิทธิในที่ดิน ประสงค์จะขอสอบเขตโฉนดที่ดินเฉพาะรายของตน ให้ยื่นคำขอพร้อมด้วยโฉนดที่ดินนั้น ต่อเจ้าพนักงานที่ดิน และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไปทำการรังวัดให้ ในการรังวัดถ้าปรากฏว่า การครอบครองไม่ตรงกับแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดิน เมื่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้รับรอง แนวเขตแล้ว ให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอำนาจแก้ไขแผนที่หรือเนื้อที่ให้ตรงกับความเป็นจริงได้ เว้นแต่จะเป็นการสมยอมเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย และตามระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการรังวัด



สอบเขต แบ่งแยก และรวมโฉนดที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๗ กำหนดเกี่ยวกับการรังวัดว่า ในการรังวัด สอบเขตที่ดิน เมื่อผู้ขอและเจ้าของที่ดินข้างเคียงนำชี้เขตที่ดินแล้ว ช่างรังวัดต้องตรวจสอบ และค้นหาหลักเขตที่ดินตามหลักวิชาเพื่อให้ทราบเขตที่ดินที่ผู้ขอและเจ้าของที่ดินข้างเคียง นำทำการรังวัดตรงกับเขตโฉนดที่ดินหรือไม่ ถ้าไม่มีหลักฐานการรังวัดเดิมตรวจสอบ ให้ทำการ รังวัดไปตามที่ผู้ขอและเจ้าของที่ดินข้างเคียงนำชี้ ในกรณีที่ดินแปลงที่ขอรังวัดมีหลักฐาน การรังวัดใหม่ (ร.ว.ม.) ถ้าเจ้าของที่ดินนำทำการรังวัดไม่ตรงกับหลักฐานการรังวัดเดิม ช่างรังวัด ต้องแจ้งให้ผู้ขอและเจ้าของที่ดินข้างเคียงด้านที่เกี่ยวข้องทราบ เมื่อผู้ขอและเจ้าของที่ดิน ข้างเคียงตกลงแนวเขตกันอย่างไรก็ให้รังวัดไปตามนั้น ในการรังวัดถ้าปรากฏว่ารูปแผนที่ หรือเนื้อที่ที่รังวัดใหม่แตกต่างจากรูปแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดิน ถ้าเป็นกรณีแผนที่อย่างเก่า ไม่มีหลักฐานการรังวัดเดิมที่จะตรวจสอบได้หรือเป็นแผนที่ชั้นสองซึ่งสามารถตรวจสอบได้ โดยประมาณ ให้ผู้ทำการรังวัดสอบสวนเจ้าของที่ดินข้างเคียงไว้เป็นหลักฐานว่ามีการสมยอม เพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือไม่ ถ้าไม่เป็นการสมยอมเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย และปรากฏว่า รูปแผนที่หรือเนื้อที่ที่ทำการรังวัดใหม่แตกต่างจากรูปแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดินเนื่องจาก การครอบครอง ให้หมายเหตุในต้นร่างแผนที่ด้วยหมึกสีแดงว่า “ไม่สามารถหาหลักฐานครอบครอง ในรูปแผนที่เดิมได้” แล้วให้เสนอความเห็นต่อเจ้าพนักงานที่ดินเพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไข รูปแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดินต่อไป ซึ่งในการรังวัดสอบเขตที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๗๔๓ นั้น ช่างรังวัดได้นำหลักฐาน ร.ว.ม. ประกอบการรังวัด ซึ่งจากการนำทำการรังวัดปรากฏว่าหลักเขตเก่า สูญหายไป ๓ หลัก ช่างรังวัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ให้นางสาว ส. ผู้ขอรังวัด นาง ป. และว่าที่ร้อยตรี ช. เจ้าของที่ดินข้างเคียงที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๐๑๐ และเลขที่ ๑๐๐๑๑ ตกลงแนวเขตกันและปักหลักเขตใหม่แทนหลักเขตเก่าที่สูญหาย ปรากฏว่ารูปแผนที่เนื้อที่ คลาดเคลื่อนจากเดิม เนื่องจากข้างเคียงด้านทิศใต้และด้านทิศตะวันตกได้รังวัดแบ่งแยกใหม่ และแก้ไขแนวเขตไปก่อนแล้ว ประกอบกับหลักฐานรังวัดเดิมไม่เพียงพอที่จะตรวจสอบ และปุเขตตามหลักฐาน ร.ว.ม. ของผู้ขอได้ ซึ่งช่างรังวัดได้สอบสวนแล้วปรากฏว่า เจ้าของที่ดิน และเจ้าของที่ดินข้างเคียงไม่มีการสมยอมซื้อขายแลกเปลี่ยนให้ปันที่ดินกันเพื่อหลีกเลี่ยง กฎหมาย การรังวัดสอบเขตดังกล่าวจึงได้กระทำไปโดยถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย และระเบียบข้างต้นแล้ว

สำหรับกรณีกล่าวอ้างว่าการย้ายหลักเขตออกไปทางด้านทิศตะวันออก ๓ เมตร เป็นการรุกร้าทางสาธารณประโยชน์นั้น เมื่อพิจารณาระวางรูปแผนที่ที่รังวัดใหม่ของที่ดิน ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๗๔๓ เปรียบเทียบกับระวางรูปแผนที่เดิมแล้ว เห็นได้ว่า รูปแผนที่ แปลงที่รังวัดใหม่มีเนื้อที่น้อยกว่าเดิม ๑๗ ตารางวา ประกอบกับเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียง และนางสาว ส. ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๗๔๓ รวมทั้งผู้ปกครองท้องถิ่นซึ่งเป็น

ตัวแทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ตรวจสอบและรับรองว่าการรังวัดดังกล่าวไม่มีการรุกร้าที่สาธารณประโยชน์ จึงฟังไม่ได้ว่ามีการนำรังวัดปักหลักเขตรุกร้าเข้าไปในทางสาธารณประโยชน์ มีระยะ ๓ เมตร และแม้การรังวัดที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๗๔๓ จะทำให้รูปแผนที่เปลี่ยนแปลงไป แต่เมื่อหลักเขตของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๗๔๓ ไม่ได้รุกร้าทางสาธารณประโยชน์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงย่อมมีอำนาจแก้ไขแผนที่หรือเนื้อที่ให้เป็นไปตามผลที่ได้จากการรังวัดตามมาตรา ๖๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน การรังวัดที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๗๔๓ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว และเมื่อหลักเขตเดิมของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๗๔๓ ไม่ได้รุกร้าทางสาธารณประโยชน์มีระยะ ๓ เมตร จึงไม่อาจฟังได้ว่าหลักเขตของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๐๑๑ ของว่าที่ร้อยตรี ช. ซึ่งอยู่ข้างเคียงกับที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๗๔๓ ของนางสาว ส. มีการเลื่อนเข้าไปในทางสาธารณประโยชน์ ๓ เมตร แต่อย่างใด ดังนั้น รื้อกำแพงคอนกรีตที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทำการรื้อถอน จึงเป็นรื้อกำแพงคอนกรีตที่อยู่ในที่ดินของว่าที่ร้อยตรี ช. การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ดำเนินการให้ว่าที่ร้อยตรี ช. รื้อถอนรื้อกำแพงคอนกรีตดังกล่าว จึงมิได้เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๔๐/๒๕๕๖)

อธิบดีหรือรองอธิบดีกรมที่ดินซึ่งอธิบดีมอบหมายมีหน้าที่ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นคณะหนึ่งเพื่อทำการสอบสวนว่าได้มีการออกโฉนดที่ดินให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยตลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ก็เฉพาะแต่กรณีที่เมื่อพิจารณาตามพยานหลักฐาน เช่น ผลการรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดิน แล้วมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการออกโฉนดที่ดินให้แก่บุคคลนั้นโดยผิดพลาดตลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายมาตั้งแต่เวลาที่มีการออกเอกสารสิทธิเท่านั้น ดังนั้น การที่อธิบดีกรมที่ดินไม่ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามคำขอของผู้ขอสอบเขตโฉนดที่ดินเฉพาะราย ในกรณีที่ไม่ปรากฏว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่าได้มีการออกโฉนดที่ดินภายหลังจากจดทะเบียนแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ไปโดยผิดพลาดตลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายมาตั้งแต่ต้น จึงไม่ใช้การละเลยต่อหน้าที่ตามที่มาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินกำหนดให้ต้องปฏิบัติแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๐๓๒ ตำบลคลองตัน (พระโขนงฝั่งเหนือ) อำเภอคลองเตย (พระโขนง) กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ประมาณ ๒ งาน ๑๑ ตารางวา ต่อมา มีการจดทะเบียนแบ่งแยกกรรมสิทธิ์รวมเป็นที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๑๘ เลขที่ดิน ๕๖๒๘ เนื้อที่ประมาณ ๑ งาน โดยมีนาย ก. และนางสาว ค. เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวม ส่วนผู้ฟ้องคดี



เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๐๓๒ เลขที่ดิน ๓๒๓๔ มีเนื้อที่ประมาณ ๑ งาน ๑๑ ตารางวา ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอรังวัดสอบเขตที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง ไปรังวัดสอบเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีพบหลักเขตจำนวน ๖ หลัก หาไม่พบจำนวน ๒ หลัก ซึ่งหลักเขตที่หาไม่พบเป็นหลักร่วมมุมเขตที่ดินระหว่างที่ดินของผู้ฟ้องคดีกับที่ดินข้างเคียงตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๑๘ ของนาย ก. และนางสาว ศ. ผู้ฟ้องคดีไม่ได้นำปักหลักเขตใหม่ โดยอ้างว่าต้องการให้เจ้าหน้าที่คำนวณเนื้อที่ที่รังวัดได้ให้ผู้ฟ้องคดีทราบก่อน และแจ้งว่าด้านที่ติดต่อกับที่ดินของนาย ก. และนางสาว ศ. ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่จึงตรึงวัดและนัดรังวัดใหม่ในวันเดียวกับที่นัดรังวัดสอบเขตที่ดินของนาย ก. และนางสาว ศ. ซึ่งยื่นคำขอรังวัดสอบเขตที่ดินของตนเช่นกัน ในวันรังวัดสอบเขตที่ดินดังกล่าวผู้ฟ้องคดีนำชี้ให้ช่างรังวัดทำการรังวัดตามหลักเขตที่พบรอบแปลงที่ดินและแนวรั้ว ผลการรังวัดคำนวณเนื้อที่ได้ ๑ งาน ๙ ตารางวา ซึ่งน้อยกว่าเนื้อที่ตามโฉนดที่ดิน ผู้ฟ้องคดีจึงคัดค้านการรังวัดที่ดินของนาย ก. และนางสาว ศ. และคัดค้านการปักหลักเขตใหม่แทนหลักเขตที่สูญหายไป ผลการรังวัดสอบเขตที่ดินของนาย ก. และนางสาว ศ. คำนวณเนื้อที่ได้ ๙๙ ตารางวา ซึ่งน้อยกว่าเนื้อที่ตามโฉนดที่ดิน เช่นเดียวกัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้นัดทำการรังวัดตรวจสอบเขตที่ดินของนาย ก. และนางสาว ศ. อีกครั้ง แต่ในวันดังกล่าวผู้ฟ้องคดีไม่นำรังวัดและปักหลักเขตใด ๆ โดยอ้างว่ายังไม่ทราบแนวเขตที่ดินของตน ส่วนนาย ก. และนางสาว ศ. ยืนยันให้รังวัดปักหลักเขตตามแนวเขตเดิมที่นำทำการรังวัดไว้แล้ว และขอปักหลักเขตที่ดินแทนหลักเขตที่สูญหายไป ต่อมา นาย ก. และนางสาว ศ. ได้ยกเลิกคำขอสอบเขตที่ดินดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าแผนที่และเนื้อที่ครอบครองตามผลการรังวัดสอบเขตตลาดเคลื่อนจากแผนที่และเนื้อที่ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๐๓๒ จึงมีหนังสือร้องเรียนต่ออธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ขอให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาดำเนินการตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน จากกรณีที่มีการออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๐๓๒ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยตลาดเคลื่อน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วมีหนังสือแจ้งว่า เมื่อการรังวัดที่ดินทั้ง ๒ แปลง ยังไม่แล้วเสร็จ จึงยังถือไม่ได้ว่าการรังวัดสอบเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นการดำเนินการไว้ผิดพลาดตลาดเคลื่อน อันจะต้องดำเนินการตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงยุติเรื่อง ส่วนการรังวัดที่ยังไม่แล้วเสร็จผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้แจ้งให้สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง นัดผู้ฟ้องคดีและคู่กรณีเพื่อรังวัดทำแผนที่พิพาทเพื่อสอบสวนไกล่เกลี่ย หากตกลงกันไม่ได้ ก็จะต้องไปฟ้องคดีต่อศาล ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำชี้แจงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการสอบสวนตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่มาตรา ๖๑ วรรคสอง^{๖๔} แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หรือรองอธิบดีกรมที่ดินซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มอบหมาย จะต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อทำการสอบสวนว่าได้มีการออกโฉนดที่ดินให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ก็ต่อเมื่อได้พิจารณาตามพยานหลักฐาน เช่น ผลการรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดินแล้ว มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าการออกโฉนดที่ดินให้แก่บุคคลนั้นโดยผิดพลาดคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายมาตั้งแต่เวลาที่มีการออกเอกสารสิทธิดังกล่าวเท่านั้น โดยในกรณีที่ผู้มีสิทธิในที่ดินได้ขอสอบเขตโฉนดที่ดินเฉพาะรายของตนต่อเจ้าพนักงานที่ดินและเจ้าพนักงานที่ดินไปทำการรังวัดแล้ว ปรากฏว่าการครอบครองไม่ตรงกับแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดิน เมื่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้รับรองแนวเขตแล้ว เจ้าพนักงานที่ดินก็มีอำนาจแก้ไขแผนที่หรือเนื้อที่ให้ตรงกับความเป็นจริงได้ เว้นแต่จะเป็นการสมยอมเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย แต่หากปรากฏว่าผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงคัดค้าน เจ้าพนักงานที่ดินก็มีอำนาจสอบสวนไต่ถามสืบโดยถือหลักฐานแผนที่เป็นหลักในการพิจารณา ถ้าตกลงกันได้ก็ต้องดำเนินการไปตามที่ตกลง แต่ต้องไม่เป็นการสมยอมกันเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย หากตกลงกันไม่ได้ เจ้าพนักงานที่ดินก็ต้องแจ้งให้คู่กรณีไปฟ้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และถ้าไม่มีการฟ้องภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ก็ต้องถือว่าผู้ขอไม่ประสงค์จะขอสอบเขตโฉนดที่ดินนั้นต่อไป ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๙ ทวิ วรรคสอง และวรรคห้า แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน อันเป็นคณะกรรมการกับที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หรือรองอธิบดีกรมที่ดินซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มอบหมาย จะต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นเพื่อสอบสวนให้ได้ว่าได้มีการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้มีสิทธิในที่ดินที่ขอสอบเขตโฉนดที่ดินเฉพาะรายของตนโดยผิดพลาดคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายดังที่กล่าวไว้ตอนต้น

เมื่อข้อเท็จจริงฟังเป็นที่ยุติว่า ผลการรังวัดสอบเขตที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๐๓๒ เลขที่ดิน ๓๒๓๔ ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ไม่ตรงกับแผนที่และเนื้อที่ในโฉนดที่ดิน ซึ่งแม้แต่

^{๖๔} ประมวลกฎหมายที่ดิน

มาตรา ๖๑ เมื่อความปรากฏว่าได้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือจดทะเบียนเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ใดโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายซึ่งดำรงตำแหน่งรองอธิบดีหรือผู้ตรวจราชการกรมที่ดินมีอำนาจหน้าที่สั่งเพิกถอนหรือแก้ไขได้

ก่อนที่จะดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามวรรคหนึ่ง ตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีอำนาจเรียกโฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทำประโยชน์ เอกสารที่ได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เอกสารที่ได้จดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องมาพิจารณา พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบเพื่อให้โอกาสคัดค้าน ถ้าไม่คัดค้านภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้ถือว่าไม่มีการคัดค้าน

ฯลฯ

ฯลฯ



ผู้ฟ้องคดีเองก็ไม่ได้ยอมรับว่าผลการรังวัดดังกล่าวถูกต้อง ทั้งโดยภาวะวิสัยก็ไม่อาจเชื่อได้ว่าผลการรังวัดดังกล่าวถูกต้อง กรณีจึงเห็นได้ว่าผลการรังวัดดังกล่าวไม่ได้แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่าได้มีการออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๐๓๒ ของผู้ฟ้องคดีภายหลังจากจดทะเบียนแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ไปโดยผิดพลาดคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายมาตั้งแต่เวลานั้น คงแสดงให้เห็นแต่เพียงว่าการครอบครองของผู้ฟ้องคดีไม่ตรงกับแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดินดังกล่าวเท่านั้น เมื่อไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าได้มีการออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๐๓๒ ไปโดยผิดพลาดคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายมาตั้งแต่ต้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่จำเป็นต้องดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นเพื่อทำการสอบสวนว่าได้มีการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยผิดพลาดคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนดังกล่าว จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๙๔/๒๕๕๗)

๔.๒ การรังวัดแบ่งแยกที่ดิน

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏโดยชัดแจ้งว่าเจ้าของที่ดินได้แสดงความประสงค์ขอแบ่งหักที่ดินเป็นที่สาธารณประโยชน์ และยินยอมให้แก่ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในโฉนดที่ดิน โดยการลงลายมือชื่อในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว ไม่ได้เกิดจากความสำคัญผิดใด ๆ ประกอบกับขณะเกิดเหตุเจ้าของที่ดินเป็นข้าราชการบำนาญ จึงเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดี ย่อมได้รับรู้และรับทราบข้อความในเอกสารโดยตลอดแล้วก่อนที่จะลงชื่อในเอกสารนั้น ดังนั้น เมื่อเจ้าของที่ดินได้ลงชื่อในเอกสารเกี่ยวกับการรังวัดสอบเขตที่ดินโดยแสดงความประสงค์และยินยอมให้แก่ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในโฉนดที่ดิน พร้อมขอให้แบ่งหักที่ดินเป็นที่สาธารณประโยชน์ โดยเจ้าของที่ดินข้างเคียงรวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ได้รับทราบและลงนามรับรองแนวเขตที่ดินแล้ว การรังวัดสอบเขตของเจ้าหน้าที่รังวัดจึงเป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการแล้ว เมื่อต่อมาพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จดทะเบียนแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในโฉนดที่ดินและแบ่งหักที่ดินดังกล่าวเป็นที่สาธารณประโยชน์ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายที่ดินเช่นเดียวกัน



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๗๖๙ ตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื้อที่ ๓๘ ไร่ ๑ งาน ๔ ตารางวา โดยไม่มีหลักฐานการรังวัดเดิม ต่อมา ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอรังวัดสอบเขตที่ดินดังกล่าว เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางคล้า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงนัดทำการรังวัด พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งให้นายอำเภอบางคล้า และเจ้าของที่ดินข้างเคียงไปประวัชชีแนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินข้างต้น ในวันรังวัดปรากฏว่ามีเจ้าของที่ดินข้างเคียงไปประวัชชีแนวเขตจำนวน ๓ ราย รวมถึงผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ ตำบลเสม็ดใต้ ผู้แทนนายอำเภอบางคล้าในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรักษาลำชาวดเสม็ด ซึ่งเป็นลำธารสาธารณะประโยชน์ด้านทิศเหนือของโฉนดที่ดินพิพาท โดยเจ้าของที่ดินข้างเคียงด้านทิศใต้ ไม่ได้ไปประวัชชีแนวเขตที่ดิน นอกจากนี้ ยังปรากฏชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ลงนามในเอกสาร รวม ๕ ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่หนึ่ง บันทึกถ้อยคำ (ปักหลักเขตใหม่) (ท.ด. ๑๖) ระบุว่า ผู้ฟ้องคดีได้นำทำการรังวัดปักหลักเขตใหม่จำนวน ๒๓ หลัก ฉบับที่สอง บันทึกถ้อยคำ (แก้คำขอ) (ท.ด. ๑๖) ระบุว่า ผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์ใหม่ขอรังวัดแบ่งหักที่ดินเป็นลำชาวดเสม็ดจำนวน ๑ แปลง ตามรูปแผนที่สังเขปท้ายบันทึก และช่างรังวัดได้ทำการรังวัดถูกต้องตามความประสงค์ของผู้ฟ้องคดีแล้ว ฉบับที่สาม บันทึกถ้อยคำ (เจ้าของที่ดินข้างเคียงไม่มาระวัชชีแนวเขต) (ท.ด. ๑๖) ระบุว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้นำรังวัดรูกล้ำเข้าไปในที่ดินข้างเคียง ซึ่งเจ้าของที่ดินดังกล่าวมิได้มาระวัชชีแนวเขตที่ดิน ฉบับที่สี่ ใบรับรองเขตติดต่อของเจ้าของที่ดินและเจ้าของที่ดินข้างเคียง (ท.ด. ๓๔) ระบุว่า หลักเขตที่ได้ปักหมายเลขที่ดินในการรังวัดถูกต้องแล้ว และฉบับที่ห้า บันทึกถ้อยคำ (ท.ด. ๑๖) ระบุว่า การรังวัดปักหลักเขตที่ดินถูกต้องตามที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองทำประโยชน์ ไม่มีการสมยอมแนวเขตที่ดินเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย ซึ่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ ผู้รับมอบอำนาจจากนายอำเภอบางคล้า ได้มีบันทึกถ้อยคำ (ข้างเคียงส่วนราชการ) (ท.ด. ๑๖) รับรองว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำการปักหลักเขตถูกต้องตรงตามสภาพที่เป็นจริง ไม่มีการรูกล้ำแนวเขตของลำชาวดเสม็ดและรับทราบตามที่ผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์ขอแบ่งหักที่ดินเป็นลำชาวดเสม็ดจำนวน ๑ แปลง หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่รังวัดได้จัดทำรายงานการรังวัดดังกล่าวเสนอต่อหัวหน้าฝ่ายรังวัด ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปดำเนินการเรื่องแบ่งหักที่ดินเป็นที่สาธารณะประโยชน์ โดยให้นำโฉนดที่ดินและบัตรประจำตัวประชาชนไปพบกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางคล้า ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ไปพบพนักงานเจ้าหน้าที่ และให้ถ้อยคำตามคำขอแก้คำขอสอบเขต (ท.ด. ๙) และบันทึกถ้อยคำแก้รูปแผนที่ เนื้อที่ (ท.ด. ๑๖) มีข้อความสรุปว่า ผลการรังวัดที่ดินตามคำขอของผู้ฟ้องคดีปรากฏว่า รูปแผนที่และเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลงจากเดิม โดยได้เนื้อที่น้อยกว่าเดิมจำนวน ๓ ไร่ ๑ งาน ๓๙ ตารางวา ซึ่งผู้ฟ้องคดีทราบและยินยอมแก้ไขให้ถูกต้องตามความเป็นจริงได้ และมีความประสงค์ขอแก้ไขคำขอสอบเขตเดิมเป็นแบ่งหักที่ดิน



เป็นที่สาธารณประโยชน์ตามที่ได้นำทำการรังวัดและลงชื่อรับรองรูปแผนที่จำลองของโฉนดที่ดินพิพาท (ร.ว. ๙) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ทำการจดทะเบียนแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในโฉนดที่ดินพิพาท และแบ่งหักที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นที่สาธารณประโยชน์ (ลำชาวดเสม็ด) จำนวน ๑ ไร่ ๑ งาน ๖๖ ตารางวา แต่ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการแก้ไขเนื้อที่ในโฉนดที่ดินพิพาทของผู้ฟ้องคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ผู้ฟ้องคดีลงชื่อในเอกสารการรังวัดและแบบพิมพ์แปลที่ ยังไม่ได้เขียนข้อความหลายฉบับ และยังได้จดทะเบียนแบ่งหักที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นที่สาธารณประโยชน์ ซึ่งไม่ใช่ความประสงค์ของผู้ฟ้องคดี ต่อมา กรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนของกฎหมายแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการออกโฉนดที่ดินพิพาทส่วนที่ขาดหายไปจำนวน ๓ ไร่ ๑ งาน ๓๙ ตารางวา ให้แก่ผู้ฟ้องคดี หากไม่สามารถดำเนินการได้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาตามบันทึกถ้อยคำ (แก้คำขอ) (ท.ด. ๑๖) ที่แสดงความประสงค์ใหม่เป็นขอรังวัดแบ่งหักเป็นลำชาวดเสม็ดจำนวน ๑ แปลง ตามรูปแผนที่ที่ดินโดยสังเขปท้ายบันทึกถ้อยคำ และเอกสารที่ผู้ฟ้องคดีลงนามในวันทำการรังวัดจำนวน ๔ ฉบับ รวมทั้งบันทึกถ้อยคำข้างเคียงส่วนราชการ (ท.ด. ๑๖) ของผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ ผู้รับมอบอำนาจจากนายอำเภอบางคล้า ที่ลงนามรับทราบการแบ่งหักที่ดินเป็นลำชาวดเสม็ดแล้ว เห็นว่า หากผู้ฟ้องคดีมิได้ลงนามในเอกสารทั้ง ๔ ฉบับ ในวันทำการรังวัดตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างจริง กรณีย่อมถือได้ว่ามีข้อคัดค้านเกี่ยวกับการรังวัดสอบเขต ซึ่งเจ้าหน้าที่รังวัดจะต้องสอบสวนเพื่อหาข้อยุติเสียก่อน แต่ไม่ปรากฏว่ามีข้อโต้แย้งคัดค้านผลการรังวัด อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดียอมรับในคำอุทธรณ์ว่าการรังวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แสดงว่าในวันรังวัดมิได้มีข้อโต้แย้งคัดค้านเกี่ยวกับผลการรังวัด นอกจากนี้ ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการรังวัดสอบเขต แบ่งแยก และรวมโฉนดที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๗ ข้อ ๕ วรรคหนึ่ง^{๖๖} ประกอบกับข้อ ๑๐.๑^{๖๗} ได้กำหนดว่า ในการรังวัด หากปรากฏว่า

^{๖๖-๖๗} ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการรังวัดสอบเขต แบ่งแยก และรวมโฉนดที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๗

ข้อ ๕ การรังวัดสอบเขต แบ่งแยก และรวมโฉนดที่ดิน เมื่อผู้ขอและเจ้าของที่ดินข้างเคียงนำชี้เขตที่ดินแล้ว ข้างรังวัดต้องตรวจสอบและค้นหาหลักเขตที่ดินตามหลักวิชาเพื่อให้ทราบเขตที่ดินที่ผู้ขอและเจ้าของที่ดินข้างเคียงนำทำการรังวัดตรงกับเขตโฉนดที่ดินหรือไม่ ถ้าไม่มีหลักฐานการรังวัดเดิมให้ตรวจสอบ ให้ทำการรังวัดไปตามที่ผู้ขอและเจ้าของที่ดินข้างเคียงนำชี้

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๑๐ ในการรังวัดปรากฏว่า รูปแผนที่หรือเนื้อที่ที่รังวัดใหม่แตกต่างจากรูปแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดิน ให้ปฏิบัติดังนี้



รูปแผนที่และเนื้อที่รังวัดใหม่แตกต่างจากรูปแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดินเดิม เจ้าหน้าที่รังวัดต้องสอบสวนเจ้าของที่ดินและเจ้าของที่ดินข้างเคียงไว้เป็นหลักฐานว่ามีการสมยอมเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือไม่ จากแนวทางปฏิบัติดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ขอรังวัดจึงต้องให้ถ้อยคำและลงนามไว้เป็นหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่รังวัดในวันรังวัด อันได้แก่ ใบรับรองเขตติดต่อกับเจ้าของที่ดินและเจ้าของที่ดินข้างเคียง (ท.ด. ๓๔) บันทึกถ้อยคำของเจ้าของที่ดินและเจ้าของที่ดินข้างเคียง (ท.ด. ๑๖) เป็นต้น ประกอบกับเอกสารทั้ง ๕ ฉบับดังกล่าว มีบุคคลหลายฝ่ายเป็นผู้ลงนามร่วมด้วย กรณีมีเหตุเชื่อได้ว่าในวันรังวัดผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ลงนามในเอกสารการรังวัดทั้ง ๕ ฉบับจริง โดยมีความประสงค์ที่จะขอแบ่งหักที่ดินด้านทิศเหนือให้เป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ต่อไป นอกจากนี้ ภายหลังการรังวัดผู้ฟ้องคดีก็ได้ไปพบพนักงานเจ้าหน้าที่และลงนามในเอกสารจำนวน ๓ ฉบับ เกี่ยวกับการดำเนินการขอแบ่งหักที่ดินเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ ซึ่งเมื่อพิจารณาเนื้อหาของเอกสารทั้ง ๓ ฉบับดังกล่าวแล้ว เห็นได้อย่างชัดเจนว่าผู้ฟ้องคดีทราบและยินยอมให้แก่ใช้รูปแผนที่และเนื้อที่ในโฉนดที่ดินพิพาท รวมทั้งได้แสดงความประสงค์ขอแบ่งหักที่ดินเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ ลายมือชื่อในเอกสารทั้ง ๓ ฉบับดังกล่าว จึงเป็นลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีที่มีได้เกิดจากความสำคัญผิดใด ๆ ประกอบกับขณะเกิดเหตุผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการบำนาญ มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดี ข้อกล่าวอ้างที่ว่าเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำเอกสารเปล่าที่มีได้กรอกข้อความให้ผู้ฟ้องคดีลงนาม จึงไม่อาจรับฟังได้ นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงปรากฏว่าต่อมาเจ้าของที่ดินข้างเคียงด้านทิศใต้ที่ไม่ได้ไประวางชี้แนวเขตในวันทำการรังวัดได้มีหนังสือรับรองผลการรังวัด โดยไม่ได้คัดค้านแต่อย่างใด การรังวัดสอบเขตของเจ้าหน้าที่รังวัดจึงเป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จดทะเบียนแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในโฉนดที่ดินพิพาท และแบ่งหักที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ (ลำซวดเสม็ด) จำนวน ๑ ไร่ ๑ งาน ๖๖ ตารางวา จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยมาตรา ๖๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แล้ว พิกษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๔๑/๒๕๕๕)

๑๐.๑ กรณีแผนที่อย่างเก่า ไม่มีหลักฐานการรังวัดเดิมที่จะตรวจสอบได้ หรือเป็นแผนที่ชั้นสองซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยประมาณ เช่น แผนที่จากระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ ให้ผู้ทำการรังวัดสอบสวนเจ้าของที่ดินข้างเคียงไว้เป็นหลักฐานว่า มีการสมยอมเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือไม่ หากเห็นว่า เป็นการสมยอมกันเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย ให้ช่างรังวัดเสนอความเห็นต่อเจ้าพนักงานที่ดินเพื่อสั่งการ แต่ถ้าไม่เป็นการสมยอมเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย และปรากฏว่ารูปแผนที่หรือเนื้อที่ทำการรังวัดใหม่แตกต่างจากรูปแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดินเนื่องจากการครอบครอง ให้หมายเหตุในต้นร่างแผนที่ด้วยหมึกสีแดงว่า “ไม่สามารถหาหลักฐานครอบครองในรูปแผนที่เดิมได้” แล้วให้ช่างรังวัดเสนอความเห็นต่อเจ้าพนักงานที่ดิน เพื่อพิจารณาดำเนินการสั่งแก้ไขรูปแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดินต่อไป

ฯลฯ

ฯลฯ



กรณีการรังวัดแบ่งแยกโฉนดที่ดินในนามเดิมได้เนื้อที่ดินคลาดเคลื่อนไปจากข้อมูลเดิม ซึ่งเจ้าของที่ดินกล่าวอ้างว่าเนื้อที่ดินส่วนที่ลดลงไปนั้น เกิดจากพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ปกครองท้องที่ร่วมกันกันเขตที่ดินของตนให้กลายเป็นทางสาธารณประโยชน์ แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่ามีการปักหลักเขตใหม่แทนหลักเขตเก่าที่สูญหาย แต่เมื่อหลักเขตที่ปักใหม่ดังกล่าวมิใช่ด้านที่ติดถนนสาธารณะ การปักหลักเขตดังกล่าวจึงไม่อาจทำให้ที่ดินด้านที่ติดถนนสาธารณะประโยชน์เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นเมื่อมิได้มีการเคลื่อนย้ายหลักเขตอื่น ๆ อีก และเจ้าของที่ดินรวมทั้งผู้ครอบครองที่ดินข้างเคียงได้รับรองแนวเขตถูกต้อง โดยรับกันว่าไม่มีการรุกร้าที่ดินของฝ่ายใดแล้ว การที่ช่างรังวัดนำข้อมูลที่ได้จากการรังวัดตามสภาพที่ดินที่ปรากฏและมีการรับรองความถูกต้องของการรังวัดมาดำเนินการจัดทำแผนที่ ซึ่งเมื่อคำนวณแล้วเนื้อที่ดินลดลงจากเดิม จึงมิใช่การรังวัดแบ่งหักเพื่อให้ที่ดินกลายเป็นถนนสาธารณะแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๗๔๓ ตำบลเกาะเกร็ด (เกาะศาลากุน) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ได้ยื่นคำขอแบ่งแยกที่ดินดังกล่าวต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้นัดหมายให้ผู้ฟ้องคดีทำการชี้เขตรังวัด และมอบหมายให้นายช่างรังวัดไปทำการรังวัดที่ดินตามคำขอของผู้ฟ้องคดี แต่เนื่องจากที่ดินด้านทิศตะวันออกของผู้ฟ้องคดีติดถนนสาธารณะประโยชน์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงแจ้งให้กำหนดตำบลเกาะเกร็ด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) นำชี้เขตและรับรองเขตที่ดินดังกล่าวด้วย และเมื่อถึงวันทำการรังวัดที่ดิน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้แจ้งต่อผู้ฟ้องคดีขอกันเขตที่ดินเพื่อแบ่งหักเป็นถนนสาธารณะประโยชน์ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ยินยอม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และนายช่างรังวัดจึงได้ทำการรังวัดต่อไป ผลการรังวัดได้เนื้อที่ลดลง ๕ ตารางวา และได้รูปแผนที่แตกต่างจากเดิม เจ้าหน้าที่จึงได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เพื่อพิจารณา ซึ่งต่อมาพนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีคำสั่งให้แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่จาก ๔๘ ตารางวา เป็น ๔๓ ตารางวา และได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบผลการรังวัดแบ่งแยกในนามเดิมตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ต่อมา เมื่อผู้ฟ้องคดีไปรับโฉนดที่ดินที่ขอแบ่งแยกจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และพบว่าโฉนดที่ดินเดิมซึ่งมีเนื้อที่ ๔๘ ตารางวา ถูกแก้ไขเป็น ๔๓ ตารางวา จึงได้ร้องเรียนไปยังกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งผลการตรวจสอบว่า เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย และมีได้มีการกันเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นถนนสาธารณะประโยชน์ตามที่ร้องเรียนแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาล



มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่แก้ไขแผนที่โฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีให้กลับคืนสู่สภาพเดิม

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า โฉนดที่ดินพิพาทมีเนื้อที่ ๔๔ ตารางวา โดยทิศตะวันออกจดถนนสาธารณะประโยชน์ ซึ่งในวันทำการรังวัดแบ่งแยกที่ดินในนามเดิมออกเป็น ๒ แปลงตามคำขอของผู้ฟ้องคดีนั้น นายช่างรังวัดทำการรังวัดโดยมีผู้ฟ้องคดีและผู้ครอบครองที่ดินข้างเคียงร่วมรังวัดและระวางชี้แนวเขตของตน เว้นแต่เจ้าของที่ดินข้างเคียงเลขที่ดิน ๑๖๗ ไม่มาระวางแนวเขต ผลปรากฏว่าหลักเขตเก่าหายไปเพียงหลักเดียว ด้านทิศใต้ติดกับที่ดินเลขที่ ๑๒๒ จึงได้มีการปักหลักใหม่แทน ซึ่งผู้ฟ้องคดีและเจ้าของที่ดินข้างเคียงได้ร่วมกันนำชี้ปักหลักเขต โดยผู้ฟ้องคดีให้การรับว่าได้มีส่วนร่วมในการรังวัดและสังเกตการปักหลักเขต แม้จะกล่าวอ้างว่าไม่ได้ไปดูและชี้เขตด้วยตนเองทุกหลักก็ตาม แต่ก็รับว่ายืนอยู่ใกล้ ๆ ในบริเวณนั้น เมื่อมีการปักหลักเขตและหาหลักเขตเดิมครบแล้ว เจ้าหน้าที่จึงได้ปักหลักเขตเพื่อแบ่งแยกที่ดินเป็นสองแปลงตามคำขอและการนำชี้ของผู้ฟ้องคดี กรณีย่อมเห็นได้ว่าการชี้แนวเขตดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีและเจ้าของที่ดินข้างเคียงได้นำชี้และรับรองว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีไม่ได้รุกรล้ำเข้าไปยังที่ดินของเจ้าของที่ดินข้างเคียง จึงยอมรับฟังเป็นยุติว่าหลักเขตที่ดินอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและเป็นตำแหน่งเดิม โดยมีได้รุกรล้ำที่ดินของฝ่ายใด และภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มายังที่ดินพิพาทและขอให้ผู้ฟ้องคดีแบ่งหักที่ดินเพื่อกันเป็นทางสาธารณะประโยชน์ ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่ยินยอม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก็ได้ลงนามตามแบบรับรองแนวเขตว่าหลักเขตที่พิพาทถูกต้องตรงตามสภาพที่แท้จริง มิได้รุกรล้ำที่สาธารณะประโยชน์ตามแบบบันทึกถ้อยคำ (ท.ด. ๑๖) ประกอบกับไม่ปรากฏว่ามีการเคลื่อนย้ายหลักเขตด้านทิศตะวันออกซึ่งเป็นด้านที่ติดกับทางสาธารณะประโยชน์ ดังนั้น เมื่อรับฟังได้ว่าไม่มีการเคลื่อนหลุดหลักเขตที่ดินและผู้ฟ้องคดีรวมทั้งผู้ครอบครองที่ดินข้างเคียงได้รับรองแนวเขตถูกต้อง โดยรับกันว่าไม่มีการรุกรล้ำที่ดินของฝ่ายใดแล้ว กรณีจึงเห็นได้ว่าสภาพที่ดินของผู้ฟ้องคดีไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แม้ผู้ฟ้องคดีจะกล่าวอ้างว่าภายหลังจากวันทำการรังวัด ผู้ฟ้องคดีได้ตรวจพบว่าการปักหลักเขตด้านที่ดินเลขที่ ๑๒๒ เข้ามาในเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีก็ตาม แต่ตามรูปแผนที่ท้ายบันทึกถ้อยคำแก้แผนที่ เนื้อที่ ที่ผู้ฟ้องคดีลงนามรับรองปรากฏว่าหลักเขตเก่าที่หายและปักใหม่แทนอยู่ทางด้านทิศตะวันตก ซึ่งมีใช้ด้านที่ติดกับถนนสาธารณะประโยชน์ การปักหลักเขตใหม่ดังกล่าวจึงไม่อาจทำให้ที่ดินด้านที่ติดถนนสาธารณะประโยชน์เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับหลุดหลักเขตด้านที่ติดทางสาธารณะประโยชน์ยังคงเป็นหลุดหลักเขตเดิม โดยไม่ปรากฏว่ามีการย้ายหลักเขตในระหว่างการนำชี้รังวัด และไม่มีพยานหลักฐานใดที่จะฟังได้ว่าการรังวัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ตามการนำชี้ของผู้ฟ้องคดีและผู้ครอบครองที่ดินข้างเคียงผิดพลาด



คลาดเคลื่อน การที่ช่างรังวัดได้นำข้อมูลข้อเท็จจริงจากการรังวัดตามสภาพที่ดินที่ปรากฏ และมีการรับรองความถูกต้องของการรังวัดมาดำเนินการจัดทำแผนที่และเห็นว่าข้อมูลการรังวัดที่ดินตามที่รังวัดได้จากสภาพที่ดินจริง เมื่อคำนวณแล้วเนื้อที่ดินได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยลดลงจาก ๔๘ ตารางวา เป็น ๔๓ ตารางวา จึงได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ และบันทึกถ้อยคำผู้ฟ้องคดีไว้ ซึ่งตามบันทึกฉบับดังกล่าวผู้ฟ้องคดีได้แสดงความยินยอมแก้ไขรูปแผนที่ เนื้อที่ จาก ๔๘ ตารางวา เป็น ๔๓ ตารางวา และเขตข้างเคียงให้เป็นไปตามการรังวัดใหม่ครั้งนี้ทุกประการโดยได้ลงลายมือชื่อตามบันทึกดังกล่าว แม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าเป็นการลงลายมือชื่อเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไปได้ก็ตาม แต่เมื่อโฉนดที่ดินเป็นเอกสารสำคัญที่แสดงสิทธิในที่ดิน การลงนามจึงต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบก่อนลงนามด้วย ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้ อีกทั้ง การที่ผู้ฟ้องคดีได้ลงนามรับรองในใบแสดงรูปแผนที่โฉนดที่ดินที่แบ่งแยก (ร.ว. ๙) ซึ่งได้ระบุจำนวนเนื้อที่ดินทั้งสองแปลงไว้ชัดเจนว่าที่ดินแปลงแบ่งแยกมีเนื้อที่ดิน ๒๑ ตารางวา ที่ดินคงเหลือมีเนื้อที่ ๒๒ ตารางวา เห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีทราบอยู่แล้วว่าที่ดินพิพาทเมื่อมีการรังวัดแบ่งแยกเนื้อที่ดินได้ลดลงไป ๕ ตารางวา ซึ่งผู้ฟ้องคดีก็มีได้โต้แย้งคัดค้าน การที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้สมคบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แก้ไขรูปแผนที่เพื่อให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีตกเป็นถนนสาธารณะโดยปริยายจึงไม่อาจรับฟังได้

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า สภาพที่ดินของผู้ฟ้องคดีซึ่งยังคงมีหลักเขตอยู่ในตำแหน่งเดิมในขณะที่ทำการรังวัดแบ่งแยก โดยมีการรับรองระวางชี้แนวเขตจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงแล้ว แม้การคำนวณเนื้อที่ดินตามรูปแผนที่ที่คำนวณได้จากการรังวัดจะแตกต่างไปจากเนื้อที่ดินที่ระบุไว้ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๗๔๓ แต่เมื่อมิได้มีการเคลื่อนย้ายหมุดหลักเขตหรือมีการปักหลักหมุดเขตรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีโดยเฉพาะด้านที่ติดกับทางสาธารณะประโยชน์ เนื้อที่ดินส่วนที่ขาดจึงมิได้เกิดจากการกันแนวเขตรุกล้ำที่ดินของผู้ฟ้องคดีเพื่อให้เป็นทางสาธารณะประโยชน์ตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง ดังนั้น เมื่อสภาพที่ดินของผู้ฟ้องคดียังคงอยู่ในสภาพและตำแหน่งเดิม โดยไม่มีการขยายแนวเขตทางสาธารณะรุกล้ำเข้าไปในเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดี และการรังวัด รวมทั้งการแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ดินให้เป็นไปตามผลการรังวัดได้ดำเนินการโดยชอบด้วยระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และไม่ปรากฏว่ามีการสมยอมกันแล้ว การดำเนินการรังวัดแบ่งแยกโฉนดที่ดินในนามเดิมของผู้ถูกฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๖๓/๒๕๕๕)

กรณีที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินที่ผู้ได้มาโดยการครอบครองปรปักษ์ ยื่นคำขอรังวัดแบ่งแยกโฉนดที่ดิน ได้คัดค้านและขัดขวางการรังวัดที่ดินทุกครั้งที่มี การรังวัด ถือเป็นการใช้สิทธิความเป็นเจ้าของที่ดินครอบไปถึงที่ดินทั้งหมดเพื่อต่อสู้ กับบุคคลภายนอกตามมาตรา ๑๓๕๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำการรังวัดแบ่งแยกที่ดินส่วนของผู้ได้มาโดยการครอบครองออก โดยมิได้ทำการรังวัดรอบแปลง ไม่ได้แก้ไขรูปแผนที่ในโฉนดที่ดิน และอนุโลมให้ใช้ รูปแผนที่หลังโฉนดที่ดินและระวางเดิมไปพลางก่อนตามแนวปฏิบัติของกรมที่ดิน โดยภายหลังทำการรังวัดแบ่งแยกที่ดินแล้วเสร็จ ช่างรังวัดได้จำลองรูปแผนที่ที่ได้ จากการรังวัด โดยระบุตำแหน่งที่ตั้งของที่ดินและรูปแผนที่ที่แน่นอนตามรูปแผนที่ กระจาดบาง (ร.ว. ๙) ซึ่งศาลจังหวัดได้รับรองยืนยันว่ารูปแผนที่แปลงแบ่งแยกตามรูปแผนที่ กระจาดบางดังกล่าวว่าถูกต้องตรงตามคำพิพากษาแล้ว จึงเป็นการดำเนินการเกี่ยวกับการ รังวัดแบ่งแยกที่ดินเฉพาะส่วนซึ่งได้กรรมสิทธิ์มาโดยการครอบครองปรปักษ์ที่ชอบ ด้วยกฎหมาย

เมื่อต่อมาผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมมิได้ส่งมอบโฉนดที่ดินให้แก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ตามที่ได้มีหนังสือเรียกให้ส่งมอบ ย่อมถือได้ว่าโฉนดที่ดินดังกล่าวสูญหาย การที่พนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปแทนโฉนดที่ดินเพื่อดำเนินการจดทะเบียน และต่อมา ได้ทำการจดทะเบียนประเภทแบ่งได้มาโดยการครอบครองตามคำพิพากษาของศาล ในใบแทนโฉนดที่ดิน และได้ออกโฉนดที่ดินสำหรับที่ดินแปลงแบ่งแยกดังกล่าว ถือเป็นการใช้ดุลพินิจในการจดทะเบียนประเภทแบ่งได้มาโดยการครอบครองและ ออกโฉนดที่ดินตามสมควรแก่กรณี และเป็นการกระทำที่ชอบด้วยประมวลกฎหมาย ที่ดิน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๕๘๖ ตำบลบางพูด (ท้ายโกลน) อำเภอบางกะดี (เขียงราก) จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ ๙ ไร่ ๓๑ ตารางวา โดยถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับบุคคลอื่น ๒๑ คน ต่อมา ได้มีการฟ้องร้องเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ดังกล่าวต่อศาลจังหวัดปทุมธานี ซึ่งศาลจังหวัดฯ มีคำพิพากษาว่า ที่ดินตามโฉนดที่ดินดังกล่าว เฉพาะส่วนด้านเหนือทางด้านทิศตะวันออกเนื้อที่ ๑ งาน ๘๓ ตารางวา เป็นกรรมสิทธิ์ ของนาย ย. (จำเลยที่ ๑) โดยการครอบครองปรปักษ์ ห้ามนาย อ. และนาง ค. (โจทก์) และบริวารเข้าเกี่ยวข้อง คดีถึงที่สุดตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดฯ ต่อมา นาย ย. ได้ยื่นคำขอแบ่งได้มาโดยการครอบครองตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดฯ โดยให้ถ้อยคำ



ตามบันทึกถ้อยคำ (ท.ด. ๑๖) ว่า ประสงค์ขอแบ่งที่ดินซึ่งตนได้มาโดยการครอบครองปรปักษ์ โดยได้ติดต่อผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินดังกล่าวเพื่อนำโฉนดที่ดินมาลงชื่อร่วมกันแล้ว แต่ผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์รวมไม่ยินยอม จึงขอให้ช่างรังวัดทำการรังวัดที่ดินแบ่งได้มา โดยการครอบครองไปก่อน ในภายหลังตนจะได้ติดตามเพื่อนำโฉนดที่ดินมาจดทะเบียน ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อไป หลังจากนั้น ช่างรังวัดได้ออกไปทำการรังวัดที่ดินตามคำขอ ของนาย ย. ถึง ๓ ครั้ง แต่ทุกครั้งก็ไม่สามารถทำการรังวัดได้เนื่องจากผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม ในโฉนดที่ดินหลายรายเข้าขัดขวางการรังวัด โดยในครั้งที่ ๓ นั้น ช่างรังวัดได้นำหลักฐาน รายการรังวัดเดิมและรายการรังวัดที่ดินแปลงข้างเคียงไปประกอบการรังวัด ซึ่งนาย ย. ได้นำชี้ เฉพาะส่วนที่ได้มาโดยการครอบครองปรปักษ์ ช่างรังวัดจึงได้จำลองรูปแผนที่ที่ได้จากการรังวัด ตามรูปแผนที่กระดาษบาง (ร.ว. ๙) คำนวณได้เนื้อที่ ๑ งาน ๘๓ ตารางวา ตรงตามคำพิพากษา และอนุโลมให้ใช้รูปแผนที่หลังโฉนดที่ดินและระวางเดิมไปพลางก่อนตามที่กรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้วางแนวทางปฏิบัติไว้ ต่อมา สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีได้มีหนังสือ ถึงผู้ฟ้องคดีแจ้งว่านาย ย. ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนได้มาซึ่งที่ดินโดยการครอบครองปรปักษ์ เฉพาะส่วนของที่ดินโฉนดเลขที่ ๔๕๘๖ ตามคำพิพากษาของศาล จึงขอให้ผู้ฟ้องคดีนำโฉนดที่ดิน แปลงดังกล่าวไปขอจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๓๐ วัน หากพ้นกำหนดดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้ออกใบแทนโฉนดที่ดินเพื่อจดทะเบียนแบ่งได้มาโดยการครอบครองปรปักษ์ ให้แก่นาย ย. ต่อไป ในขณะที่เดียวกันเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีได้มีหนังสือถึงผู้พิพากษา หัวหน้าศาลจังหวัดฯ พร้อมทั้งส่งสำเนารูปแผนที่กระดาษบาง (ร.ว. ๙) เพื่อขอให้พิจารณา ตรวจสอบว่ารูปแผนที่แปลงแบ่งแยกถูกต้องตรงตามคำพิพากษาหรือไม่ ซึ่งต่อมาศาลจังหวัดฯ ได้มีหนังสือแจ้งว่ารูปแผนที่กระดาษบาง (ร.ว. ๙) ถูกต้องตรงตามคำพิพากษาแล้ว เมื่อผู้ฟ้องคดี และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมมิได้ส่งมอบโฉนดที่ดิน พนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้อาศัยอำนาจ ตามประมวลกฎหมายที่ดินออกใบแทนโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๕๘๖ เพื่อดำเนินการจดทะเบียน และต่อมาได้ทำการจดทะเบียนประเภทแบ่งได้มาโดยการครอบครองปรปักษ์ในใบแทน โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๕๘๖ พร้อมทั้งได้ออกโฉนดที่ดินแบ่งแยกเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๘๐๘๙ ให้แก่นาย ย. และแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีนำโฉนดที่ดินฉบับเดิมไปมอบให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมกับรับใบแทนโฉนดที่ดินไปเก็บรักษาไว้ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่านาย ย. นำชี้เขตที่ดินเกินกว่า ที่ครอบครองและรुकล้ำเข้าไปในเขตบ้านหลังของผู้ฟ้องคดี อีกทั้ง เจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดิน จังหวัดปทุมธานีได้ทำการรังวัดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกถอนโฉนดที่ดิน เลขที่ ๖๘๐๘๙ ที่ออกให้แก่นาย ย. และออกโฉนดที่ดินใหม่ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดฯ ซึ่งถึงที่สุดแล้วว่า เดิมที่พิพาทโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๕๘๖ เนื้อที่ ๙ ไร่ ๓๑ ตารางวา มีชื่อนาง พ. เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดยนาง พ. มีบุตร ๗ คน รวมถึงนาย ส. ด้วย หลังจากนั้น นาง พ. ถึงแก่กรรม ทายาทตกลงให้นาย พ. รับโอนที่พิพาทไว้แทนทายาทคนอื่น ๆ ก่อน หลังจากนั้น ได้มีการวัดแบ่งที่ดินดังกล่าวได้เนื้อที่ คนละ ๑ ไร่ เศษ ซึ่งนาย ส. ได้เข้าครอบครองที่ดินในส่วนที่ได้รับตั้งแต่นั้นโดยปลูกพืชไร่ และปลูกบ้านอยู่อาศัย หลังจากนั้นนาย ส. ถึงแก่กรรม นาง ข. บุตรของนาย ส. ก็ครอบครองต่อมา โดยก่อนที่นาง ข. จะถึงแก่กรรมได้ยกที่ดินดังกล่าวให้แก่ นาย ย. โดยศาลจังหวัดฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่า เมื่อนาย ส. ครอบครองที่พิพาทในส่วนที่ได้รับมา จึงเป็นการครอบครองในฐานะ เจ้าของกรรมสิทธิ์ และเมื่อครอบครองติดต่อกันเป็นเวลากว่า ๑๐ ปี โดยไม่มีผู้ใดโต้แย้ง จึงเป็น การครอบครองโดยสงบและเปิดเผย นาย ส. จึงได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยการครอบครองปรปักษ์ นาง ข. ซึ่งได้ครอบครองที่ดินต่อมา แม้ภายหลังจะถูกแย่งการครอบครองไปบางส่วน คงเหลือเนื้อที่ เพียง ๑ งาน ๘๓ ตารางวา ก็ยังคงได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินส่วนนี้ในฐานะผู้สืบสิทธิของนาย ส. เมื่อก่อนที่นาง ข. จะถึงแก่กรรมได้ยกที่ดินส่วนนี้ให้แก่ นาย ย. กรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว จึงตกทอดแก่นาย ย. นาย ย. จึงได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ในที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๔๕๘๖ เฉพาะส่วนด้านเหนือทางด้านทิศตะวันออกเนื้อที่ ๑ งาน ๘๓ ตารางวา เมื่อต่อมา นาย ย. ได้ยื่นคำขอแบ่งได้มาโดยการครอบครองปรปักษ์พร้อมกับคำพิพากษาของศาลจังหวัดฯ แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะไม่ได้สอบสวนผู้มีชื่อในกรรมสิทธิ์รวมเพื่อให้ได้ ข้อเท็จจริงว่าจะยอมให้นาย ย. ลงชื่อร่วมในโฉนดที่ดินหรือไม่ก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริง จากโฉนดที่ดินพิพาทและจากการให้ถ้อยคำของนาย ย. ต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี รวมทั้งข้อเท็จจริงที่ได้จากคำพิพากษาของศาลจังหวัดฯ แล้ว จะเห็นได้ว่า ผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์รวม ในที่ดินทั้ง ๒๑ คน ซึ่งรวมทั้งผู้ฟ้องคดีด้วยแล้วแต่เป็นเครือญาติกัน และได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีแห่งของศาลจังหวัดฯ หากฝ่ายผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมทั้ง ๒๑ คน รวมถึงผู้ฟ้องคดีมีเจตนา ที่จะให้นาย ย. เข้าชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมในโฉนดที่ดิน ก็ย่อมสามารถกระทำได้ด้วยการแสดง ความจำนงทำความตกลงกับนาย ย. ได้ แต่ผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมคนอื่น ๆ กลับเข้าขัดขวางคัดค้าน การรังวัดที่ดินทุกครั้งที่มีการรังวัด กรณีจึงมีเหตุอันควรและเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าเป็นกรณีที่ ไม่อาจตกลงกันได้อย่างแน่นอน และเป็นกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องทำการรังวัดแบ่งแยก ที่ดินเฉพาะส่วนที่นาย ย. ได้มาโดยการครอบครองปรปักษ์ และออกโฉนดที่ดินแปลงแบ่งแยก ให้แก่นาย ย. ต่อไปตามข้อ ๘^{๖๔} (๑) และ (๓) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗

^{๖๔} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
ข้อ ๘ การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ซึ่งได้มาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๓๕๒ ให้ดำเนินการดังนี้



เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในชั้นรังวัดแบ่งแยกที่ดินเฉพาะส่วนของนาย ย. พนักงานเจ้าหน้าที่ได้นัดทำการรังวัดที่ดินรวมสามครั้ง ซึ่งในการรังวัดที่ดินดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์รวมในโฉนดที่ดินไประวังชี้แนวเขตที่ดิน โดยในหนังสือดังกล่าวได้ระบุแจ้งผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมทุกครั้ง ซึ่งก็มีผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมหลายคนมาคัดค้านและขัดขวางการรังวัดที่ดิน จนเป็นเหตุให้ต้องเลื่อนการรังวัดออกไปถึง ๒ ครั้ง โดยในการรังวัดที่ดินครั้งที่สาม ช่างรังวัดได้ทำการรังวัดที่ดินตามที่นาย ย. นำชี้ตามแนวเขตที่ครอบครองบริเวณด้านเหนือทางด้านทิศตะวันออกได้เนื้อที่ ๑ งาน ๘๓ ตารางวา ซึ่งตรงตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดฯ ประกอบกับขณะที่นาย ย. ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดิน โดยการครอบครองปรบักษ์ และยื่นคำขอแบ่งได้มาโดยการครอบครองของโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๕๘๖ ปรากฏว่ามีผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม ๒๑ คน รวมถึงผู้ฟ้องคดีด้วย ดังนั้น การที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมคนอื่นได้คัดค้านและขัดขวางการรังวัดที่ดินทั้งสามครั้งดังกล่าว จึงถือเป็นการใช้สิทธิความเป็นเจ้าของที่ดินครอบไปจนถึงที่ดินทั้งหมดซึ่งรวมถึงในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีมีกรรมสิทธิ์รวมอยู่ด้วย เพื่อต่อสู้กับนาย ย. ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกตามมาตรา ๑๓๕๙^{๖๙} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่จึงต้องทำการรังวัดแบ่งแยก

(๑) ผู้ได้มาต้องยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยคำพิพากษา หรือคำสั่งศาลอันถึงที่สุด แสดงว่าตนมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว

(๒) ถ้าผู้ได้มาได้กรรมสิทธิ์ที่ดินมาเต็มตามโฉนดที่ดินให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนในประเภทได้มาโดยการครอบครอง

(๓) ถ้าโฉนดที่ดินมีชื่อบุคคลคนเดียวหรือหลายคน แต่ผู้ได้มาได้กรรมสิทธิ์เฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใด ให้สอบสวนว่าต่างฝ่ายต่างจะยอมให้ผู้ได้มามีชื่อรวมในโฉนดที่ดินหรือไม่ ถ้าตกลงกัน ก็ให้จดทะเบียนในประเภทได้มาโดยการครอบครอง โดยเติมชื่อผู้ได้มาลงไปในโฉนดถ้าไม่ตกลงกันก็ให้แบ่งแยกส่วนของผู้ได้มาออก โดยให้ผู้ได้มา และผู้มีชื่อในโฉนดที่ดินที่ยังมีกรรมสิทธิ์อยู่ไปดูแลและระวังเขตที่ดินในกรรมสิทธิ์ของตนแล้วจดทะเบียนในประเภทแบ่งได้มาโดยการครอบครอง

ถ้าผู้ได้มาได้กรรมสิทธิ์เฉพาะส่วนของโฉนดที่ดินคนหนึ่งหรือหลายคนไม่เต็มตามโฉนดที่ดิน ให้จดทะเบียนในประเภทได้มาโดยการครอบครองเฉพาะส่วน

(๔) ในกรณีตาม (๑) (๒) และ (๓) ถ้าไม่ได้โฉนดที่ดินมาให้ถือว่าโฉนดที่ดินสูญหาย ให้เจ้าพนักงานที่ดินออกไปแทนโฉนดที่ดิน แล้วดำเนินการจดทะเบียนต่อไปตามควรแก่กรณี ในกรณีเช่นว่านี้ โฉนดที่ดินเดิมเป็นอันใช้ไม่ได้ต่อไป

(๕) ถ้าผู้ได้มาได้กรรมสิทธิ์มาไม่ตรงตามโฉนดที่ดินให้เจ้าพนักงานที่ดินออกโฉนดที่ดินให้ใหม่

เมื่อออกโฉนดที่ดินให้ใหม่แล้ว ถ้าได้โฉนดที่ดินเดิมมาให้หมายเหตุด้วยหมึกแดง ลงไว้ในด้านหน้าของโฉนดเดิม แสดงว่าโฉนดที่ดินฉบับนั้นได้มีการออกโฉนดใหม่แล้วสำหรับกรณีไม่ได้โฉนดที่ดินเดิมมา ให้ระบุไว้ในประกาศแจกโฉนดที่ดิน แสดงว่าไม่ได้โฉนดที่ดินมาด้วย

(๖) ถ้าโฉนดที่ดินนั้นมีการจดทะเบียนผูกพัน เช่น จำนอง เช่า ภาระจำยอม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ศาลทราบ เมื่อศาลแจ้งมาอย่างไร ให้ปฏิบัติตามควรแก่กรณี

^{๖๙} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๓๕๙ เจ้าของรวมคนหนึ่ง ๆ อาจใช้สิทธิอันเกิดแต่กรรมสิทธิ์ครอบไปถึงทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อต่อสู้บุคคลภายนอก แต่ในการเรียกร้องเอาทรัพย์สินคืนนั้น ท่านว่าต้องอยู่ในบังคับแห่งเงื่อนไขที่ระบุไว้ในมาตรา ๓๐๒ แห่งประมวลกฎหมายนี้



ที่ดินส่วนของผู้ได้มาโดยการครอบครองออก โดยมีได้ทำการรังวัดรอบแปลง ไม่ได้แก้ไขรูปแผนที่ในโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๕๘๖ และอนุโลมให้ใช้รูปแผนที่หลังโฉนดที่ดินและระวางเดิมไปพลางก่อนตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้วางแนวทางปฏิบัติไว้ตามคำสั่งกรมที่ดิน ที่ ๒/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๐๓ เรื่อง การรังวัดแบ่งแยกที่ดินเพื่อการชลประทานตามโครงการของกรมชลประทาน และภายหลังทำการรังวัดแบ่งแยกที่ดินเสร็จแล้ว ช่างรังวัดได้จำลองรูปแผนที่ที่ได้จากการรังวัด โดยได้ระบุตำแหน่งที่ตั้งของที่ดินจำนวนเนื้อที่ ๑ งาน ๘๓ ตารางวา และรูปแผนที่ที่แน่นอนตามรูปแผนที่กระดาษบาง (ร.ว. ๙) ซึ่งศาลจังหวัดฯ ได้รับรองยืนยันว่ารูปแผนที่ดังกล่าวถูกต้องตรงตามคำพิพากษาแล้ว เมื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมซึ่งรวมถึงผู้ฟ้องคดีไม่ได้ส่งมอบโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๕๘๖ ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่ให้มีหนังสือเรียกให้ส่งมอบ ย่อมถือได้ว่าโฉนดที่ดินดังกล่าวสูญหาย พนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๘^{๗๐} และมาตรา ๖๓^{๗๑} วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับ ข้อ ๘ (๔) แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗)ฯ ออกไปแทนโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๕๘๖ เพื่อดำเนินการจดทะเบียนและต่อมาได้ทำการจดทะเบียนประเภทแบ่งได้มาโดยการครอบครองตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดฯ ในใบแทนโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๕๘๖ และออกโฉนดที่ดินสำหรับที่ดินแปลงแบ่งแยกดังกล่าวเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๘๐๘๙ ตำบลบางพูด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ ๑ งาน ๘๓ ตารางวา ให้แก่นาย ย. กรณีจึงฟังได้ว่าการดำเนินการเกี่ยวกับการรังวัดแบ่งแยกที่ดินเฉพาะส่วนของนาย ย. ซึ่งได้กรรมสิทธิ์มาโดยการครอบครองปรักษ์เฉพาะส่วนของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๕๘๖ และการจดทะเบียนประเภทแบ่งได้มาโดยการครอบครองรวมทั้งการออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๘๐๘๙ ให้แก่นาย ย. พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ได้บังคับบัญชาของผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้ดุลพินิจดำเนินการไปตามสมควรแก่กรณีแล้ว อันถือได้ว่าเป็นการกระทำที่ชอบด้วยมาตรา ๗๘ มาตรา ๗๐ (๑)^{๗๒} มาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง

๗๐-๗๒ ประมวลกฎหมายที่ดิน

มาตรา ๖๓ โฉนดที่ดินของผู้ใดเป็นอันตราย ชำรุด สูญหายด้วยประการใด ให้เจ้าของมาขอรับใบแทนโฉนดที่ดินนั้นได้

เมื่อได้ออกใบแทนไปแล้ว โฉนดที่ดินเดิมเป็นอันยกเลิก เว้นแต่ศาลจะสั่งเป็นอย่างอื่น

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๗๐ เพื่อประโยชน์แก่การรังวัด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจ

(๑) เรียกผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงมาวางแนวเขต และลงชื่อรับทราบแนวเขตที่ดินของตน

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๗๘ การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินซึ่งได้มาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๘๒ หรือโดยประการอื่นนอกจากนิติกรรมสำหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดินแล้ว ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

